

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๖๑/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๒๘๙/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { นายพีร พาศประภัสร์
การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๕๘/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๒๘/๒๕๕๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๘๐๐ เลขที่ดิน ๕ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๔ ตารางวา ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขุดดินฝังท่อประปา รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงดังกล่าว ทำให้กีดขวางการขุดไถพรวนดินทำการเกษตรและกีดขวางการตอกเสาเข็มปลูกบ้านพักอาศัย โดยผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบการรุกรล้ำดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น



/ขอให้...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนววางฝังท่อประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปโดยให้ฝังระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้า และให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการขุดฝังท่อประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เป็นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนท่อประปาออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีและนำไปฝังใหม่ระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการฝังท่อประปาลงในที่ดินพิพาทแล้ว ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับงบประมาณให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญฉนวน เป็นผู้ทำการก่อสร้างโรงกรองน้ำ หอถังสูง และงานเดินท่อน้ำหรือวางท่อประปา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริการน้ำประปาไปยังชุมชน ซึ่งการวางท่อน้ำประปาในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อชนิด HDPE (HIGH-DENSITY POLYETHYLENE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ไปในเขตทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ (ตอนพั่นดัก - โพธิ์แบะ) ตั้งแต่ กม. ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ที่ ๔+๑๔๐ และ กม. ที่ ๔+๒๐๐ ถึง กม. ที่ ๔+๘๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ซึ่งเป็นทางสาธารณะ ก่อนดำเนินการผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๘๐๒-๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร เพื่อขออนุญาตวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรรวม ๗ เส้นทาง ซึ่งต่อมา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรมีหนังสือ ที่ คค ๐๗๑๖/ชพ/๘๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ได้ทั้ง ๗ เส้นทาง โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติรวม ๗ ประการ ซึ่งข้อ ๑ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีขุดวางท่อให้ห่างจาก CL หรือกึ่งกลางถนนห่างออกไปด้านละ ๑๐ ถึง ๑๕ เมตร โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และข้อ ๗ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรทราบเมื่อดำเนินการขุดวางท่อแล้วเสร็จ เพื่อสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรจะได้ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยให้กลับสู่สภาพเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการวางท่อน้ำประปาตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ มีผิวจราจรรวมไหล่ทาง กว้าง ๙ เมตร



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อน้ำประปาห่างจากเส้นกึ่งกลางถนนในระยะ ๑๓.๕๐ เมตร ลีกลงใต้ดิน ๑ เมตร หากการวางท่อพบอุปสรรคก็ขวางแนววางท่อ เช่น สิ่งก่อสร้าง อาคาร หรือ บ้านเรือนของประชาชน การวางท่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยการเบี่ยงแนววางท่อเข้าหา แนวทางหลวงหรือถนน เมื่อพ้นสิ่งกีดขวางแล้วจะเบี่ยงแนวท่อออกเพื่อวางท่อในระยะ ๑๓.๕๐ เมตร จากเส้นกึ่งกลางถนนเช่นเดิม การวางท่อในเขตทางหลวงชนบทฯ สาย ชพ. ๔๐๐๘ จึงมีบางช่วงระยะห่างระหว่างท่อประปากับเส้นกึ่งกลางถนน ๑๓.๕๐ เมตร ตลอดเส้นทาง และบางช่วงต่ำกว่า ๑๓.๕๐ เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพอุปสรรคในพื้นที่จริง ต่อมา มีราษฎรซึ่งมี ที่ดินอยู่ติดทางหลวงชนบทฯ สาย ชพ. ๔๐๐๘ และอยู่ติดที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๘๐๐ ของผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นขอรังวัดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพรไปร่วมชี้แนวเขตทางและกันเขตทางด้วย ปรากฏว่า สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพรได้กันเขตทางโดยวัดจากกึ่งกลางถนนออกไปด้านละ ๘.๕๐ เมตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรได้ลงหลักเขตที่ดินตามแนวขอบทางตามที่ดินสำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรชี้ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ท่อประปาที่วางไว้ อยู่นอกเขตทาง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นว่า หากท่อประปาที่วางไว้นั้นอยู่นอกเขตทาง และ ล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของราษฎรผู้ทำการรังวัดที่ดิน ท่อประปาที่วางไว้นั้นก็น่าจะล้ำ แนวเขตที่ดินของราษฎรคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดกับแนวทางหลวงชนบทฯ สาย ชพ. ๔๐๐๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงทำการรื้อถอนท่อประปาที่วางไว้นั้นออก กล่าวคือ บริเวณที่ดินของเอกชน อยู่ห่างจากเส้นกึ่งกลางถนนประมาณ ๑๓.๕๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีทำการรื้อแนว ท่อเดิมออก ใส่ท่อโค้ง ๙๐ องศา วางท่อเข้าไปใกล้แนวทางหลวงชนบทฯ สาย ชพ. ๔๐๐๘ ยาวประมาณ ๖ เมตร ใส่ท่อโค้ง ๙๐ องศา ท่อนที่ ๒ วางท่อไปทางทิศใต้ตามแนว ทางหลวงชนบทฯ สาย ชพ. ๔๐๐๘ ดังนั้น แนวท่อใหม่จึงอยู่ห่างจากเส้นกึ่งกลางถนน ประมาณ ๗.๕๐ เมตร และอยู่ห่างจากเขตที่ดินของราษฎรผู้ขอรังวัดที่ดินประมาณ ๑ เมตร ซึ่งที่ดินของผู้รังวัดที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี แนวท่อใหม่จึงควรอยู่ ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๑ เมตรเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้วาง ท่อประปาล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด สำหรับในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อใหม่โดยให้วางในตำแหน่งระหว่างเสาไฟฟ้ากับถนนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ขอเรียนว่า บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวถึงเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ มีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรเป็นผู้ควบคุม



/รักษาทาง...

รักษาทาง มีหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้บุคคลใดๆ ทำการวางท่อน้ำหรือท่อประปาในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ กรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวางท่อในตำแหน่งระหว่างเสาไฟฟ้ากับถนน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจวางท่อประปาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งอนุญาตของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรซึ่งได้กล่าวแล้วข้างต้น

ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้ดำเนินการแก้ไขวางท่อประปาตามแนวใหม่แล้ว โดยอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพิ่มจากที่กรมทางหลวงชนบทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล้าอยู่เดิมอีกประมาณ ๑ เมตร และฝังใต้ดินลึกประมาณ ๑ เมตร จริงหรือไม่นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่รับรองเพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำเครื่องหมายแนวที่ฝังท่อประปาไว้ให้ผู้ฟ้องคดีได้เห็น แต่การที่วางท่อประปานอกแนวเสาไฟฟ้าทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นอุปสรรคในการไถพรวนดินเพื่อทำการเพาะปลูก การตอกเสาเข็มเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย การก่อสร้างทำทางเข้าออก และในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้ทำหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบทเพื่อขออนุญาตวางท่อประปา แต่กรมทางหลวงชนบทไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้าจริงหรือไม่นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่รับรองเช่นกันเพราะไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ถูกฟ้องคดี ต่างเป็นหน่วยงานของรัฐจึงควรต้องร่วมกันทำงาน เมื่อกรมทางหลวงชนบทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปแล้ว รวมประมาณ ๑ ไร่ โดยพลการมิได้จ่ายค่าเวนคืนหรือชื้อขาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ควรเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปโดยมิได้จ่ายค่าเวนคืนอีกเช่นกัน โดยควรให้กรมทางหลวงชนบทยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปวางท่อประปาตามไหล่ทางระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้าซึ่งสามารถกระทำได้ ดังเช่นในกรุงเทพมหานครแม้แต่บนถนนคอนกรีตยังสามารถขุดเจาะวางท่อได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้ายังเป็นข้อดีกว่า เพราะทำให้ประชาชนได้รู้ว่าแนวท่อประปายู่บริเวณใด การก่อให้เกิดความเสียหายจากการขุดจึงแทบไม่มี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปาตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์



/ไปได้...

ไปได้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ ในเมื่อที่ดินนั้นมีใช้ที่ตั้งโรงเรือนสำหรับอยู่อาศัยได้ ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจดังกล่าว แต่ก็ใช้เท่าที่จำเป็น กล่าวคือผู้ถูกฟ้องคดีจะวางท่อในเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครองก่อนเป็นสำคัญ โดยจะไม่วางท่อในที่ดินของเอกชนเพื่อมิให้ประชาชนหรือเจ้าของที่ดินได้รับความเสียหาย การวางท่อประปาในคดีนี้ก็เช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีสำรวจเห็นว่า ในบริเวณชุมชนปากน้ำชุมพร ท้องที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีการขยายตัวของชุมชนและมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวและมีการก่อสร้างโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยว การให้บริการสาธารณสุขูปโภคด้านน้ำประปาที่มีอยู่แต่เดิมจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงวางท่อส่งน้ำประปาไปยังชุมชนปากน้ำชุมพรเพิ่มเติม โดยวางท่อชนิดโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HIGH-DENSITY POLYETHYLENE) หรือ (HDPE) ไปตามทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ ซึ่งท่อชนิดดังกล่าวเป็นพลาสติกชนิดที่มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกดตันหรือแรงกระแทกได้ดี หลังจากฝังกลบลงใต้ดินแล้วสามารถรับแรงกดทับของรถยนต์ชนิดต่างๆ ที่ขับผ่านทับไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีฝังท่อลึกประมาณ ๑ เมตร จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนดินเพื่อทำการเพาะปลูกหรือการเกษตรใดๆ เพราะการไถพรวนที่ดินจะกระทำเฉพาะผิวหน้าดินที่ความลึกไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร เท่านั้น ส่วนอุปสรรคในการตอกเสาเข็มเพื่อการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนั้น บริเวณที่วางท่อประปาอยู่ใกล้กับริมหรือไหล่ทางประมาณ ๓ เมตร ซึ่งระยะเพียงเท่านี้ไม่เหมาะที่จะก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเนื่องจากอยู่ใกล้ทางหลวงมากเกินไป มีเสียงเครื่องยนต์ดังและมีแรงสั่นสะเทือนรบกวนผู้อาศัย และชายอาคารอาจยื่นล้ำเข้าไปในทางหลวงเป็นอันตรายต่อการสัญจร บริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อน้ำผู้ฟ้องคดีจึงไม่น่าจะเตรียมไว้เป็นที่ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อว่าได้วางท่อประปาในเขตทางหลวงจึงได้ขออนุญาตต่อสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตให้วางท่อและได้วางท่อเสร็จครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่านางประพาศศรีพิมพ์อักษร เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๒๖๕ เลขที่ดิน ๕๐๓ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รังวัดที่ดินของตนโดยมีสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรทำการรังวัดชี้แนวเขตทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงทราบว่าท่อประปาที่วางไว้แล้วล้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรเพื่อขอย้ายแนวท่อไปวาง



/ในบริเวณ...

ในบริเวณคันทางของทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจและชี้แนววางท่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ โดยให้วางชิดกับแนวเขตที่ดินของนางประพาศศรี ซึ่งที่ดินของเอกชนรายอื่นที่อยู่ติดกันและอยู่ถัดออกไป รวมทั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วยก็น่าจะมีแนวเขตเสมอแนวเขตที่ดินของนางประพาศศรีด้วย ในการวางท่อบริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีความประสงค์หรือมีเจตนาที่จะยึดเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพราะเป็นการวางท่อในเขตทางหลวงดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากบริเวณที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อผ่านนั้นเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง ๘๐ เซนติเมตร ไปได้ เห็นได้ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ ในเมื่อที่ดินนั้นมีใช้ที่ตั้งโรงเรือนสำหรับอยู่อาศัยได้ เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร บริเวณที่วางเปล่า ไม่มีโรงเรือนของผู้ฟ้องคดี ไม่มีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง หรือตัดฟันต้นไม้หรือทรัพย์สินใดๆ ของผู้ฟ้องคดี และหลังจากวางท่อเสร็จแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ฝังกลบท่อโดยทำสภาพพื้นดินให้กลับสู่สภาพเดิมทุกประการแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

กรมทางหลวงชนบทมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งแจ้งตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ถนนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑ (กม. ที่ ๗+๐๐๐) – บ้านโพธิ์เบะ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีระยะทาง ๒๓.๘๖๘ กิโลเมตร เดิมเป็นทางสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นระยะเวลาเกินกว่าสิบปี ชื่อว่า ถนนสาย ชพ. ๔๐๒๖ บ้านคอสน – บ้านพังกัด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีระยะทาง ๘.๙๐ กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔ โดยกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และขึ้นทะเบียนประวัติสายทางเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถนนสายดังกล่าวจึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งแนวเขตทางหลวงชนบทสายดังกล่าวนั้น ผ่านแนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๘๐๐ ของผู้ฟ้องคดี มีเขตทางวัดระยะจากศูนย์กลางถนนออกไปข้างละ ๑๕ เมตร การก่อสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าวไม่มีการเวนคืนหรือซื้อขาย แต่ได้ทำการก่อสร้างในพื้นที่



/ที่ประชาชน...

ที่ประชาชนอุทิศให้สร้างเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ส่วนการอุทิศที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่พบหลักฐานการอุทิศที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑ (กม. ที่ ๗+๐๐๐) – บ้านโพธิ์เบะ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เดิมเป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้ว ซึ่งการอุทิศที่ดินให้สร้างเป็นถนนสาธารณะประโยชน์หาจำต้องมีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งไม่ ซึ่งอำเภอเมืองชุมพรได้มีหนังสือที่ ชพ ๐๑๑๗/๒๐๕๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ รับรองเขตทางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวไว้แล้ว การกำหนดเขตทางก่อสร้างของถนนสายดังกล่าวได้มาจากการอุทิศที่ดินจากเจ้าของที่ดินแต่ละแปลง ซึ่งจะกันเขตทางโดยวัดระยะจากศูนย์กลางถนนออกไปข้างละ ๑๕ เมตร รวมเขตทางทั้งสิ้น ๓๐ เมตร การฝังท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีจะฝังตามแนวหลังเสาไฟฟ้าและห่างจากขอบไหล่ถนนลาดยางประมาณ ๔ เมตร อาจน้อยหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ แต่เมื่อฝังท่อประปามาถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่สามารถฝังต่อไปได้เพราะติดแนวรั้วบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงฝังท่อประปาหักหลบแนวรั้วบ้าน เข้ามาในเขตโครงสร้างคันทาง (Toe - Slope) ของถนน รวมเป็นระยะทางที่มีการวางท่อประปาผ่านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๒๘ เมตร ดังนั้น แนวท่อประปาที่ผู้ถูกฟ้องคดีขุดฝังจึงอยู่ในแนวเขตทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อทำแผนที่พิพาทในคดีนี้ โดยในวันทำการรังวัดให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีและกรมทางหลวงชนบทออกไปร่วมทำการรังวัดชี้แนวเขตวางท่อประปาและแนวเขตทางหลวงด้วย โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรชี้แจงว่า ได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าแนวท่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการขุดไว้อยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามรูปแผนที่ที่ส่งต่อศาลพร้อมหนังสือฉบับนี้

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อประปาตามแนวที่ดินพิพาทเสร็จแล้ว และได้ใช้ในการส่งจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลปากน้ำ ตำบลหาดทรายรี และบางส่วนของตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งมีประชาชนผู้ใช้บริการประมาณ ๕,๘๐๕ ราย ประมาณการจ่ายน้ำประปา ๑๙๒,๘๘๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน ซึ่งยังไม่เพียงพอ



/ต่อการ...

ต่อการให้บริการจนกว่าจะได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขยายกำลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร แล้วเสร็จ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การวางผังท่อน้ำประปาของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทในคดีนี้ ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และหากเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้วางท่อน้ำประปาที่พิพาทในเขตทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ ตอนพนักัดก - โพธิ์แบะ ซึ่งเป็นทางสาธารณะ โดยก่อนดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุญาตวางท่อน้ำดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพร และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพรแล้ว แต่เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรทำการรังวัดทำแผนที่พิพาทโดยให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และกรมทางหลวงชนบทออกไปร่วมทำการรังวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรได้ทำการรังวัดทำแผนที่พิพาทแล้วปรากฏว่า แนวที่ฝังท่อน้ำรูกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๘๐๐ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และเมื่อศาลได้ส่งผลการรังวัดดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และกรมทางหลวงชนบททราบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีและกรมทางหลวงชนบทก็มิได้โต้แย้งแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ฝังท่อน้ำรูกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่กรมทางหลวงชนบทมีหนังสือชี้แจงต่อศาลโดยอ้างว่าแนวทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ ได้ทำการก่อสร้างในพื้นที่ที่ประชาชนอุทิศให้และเดิมเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางหลวงหรือทางสาธารณะ และตามสภาพของที่ดินพิพาทในส่วนที่มีการฝังท่อน้ำปรากฏว่าอยู่เลยแนวเสาไฟฟ้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยที่ดินบริเวณดังกล่าวมิได้มีสภาพเป็นทางที่ประชาชนจะใช้ร่วมกันแต่อย่างใด ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ และแม้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จะบัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไปได้ เห็นว่า หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ ได้ก็ตาม แต่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยัง



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่กรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการวางท่อน้ำรูกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนท่อน้ำพิพาทดังกล่าวออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดก็ดี การวางแนวฝังท่อน้ำดังกล่าวซึ่งเป็นสาธารณูปโภคเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ และปรากฏว่าในปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อน้ำในที่ดินพิพาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการสูบน้ำประปาผ่านท่อที่วางไว้ดังกล่าวแล้ว การที่จะรื้อท่อน้ำออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงย่อมกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอำนาจในการที่จะเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไปได้พื้นดินของบุคคลใดๆ ได้โดยต้องจ่ายค่าทดแทนในการที่ใช้ที่ดินและในการรื้อถอนหรือตัดฟันต้นไม้หรือพืชผลอย่างใดๆ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรมตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคก่อนก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการวางท่อน้ำพิพาทในที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าที่ดินที่เดินท่อน้ำเป็นที่ดินในเขตทางหลวงชนบท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรแล้ว จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การที่จะทำการรื้อถอนท่อน้ำพิพาทออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งไม่อาจดำเนินการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องจ่ายค่าทดแทนด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนท่อน้ำที่ฝังรูกล้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การดำเนินการวางท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ เป็นการใช้อำนาจตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดแล้ว กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อประปา เข้าไปในเขตชุมชน โดยเป็นการวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร เข้าไปในเขตทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ (ดอนพังก - โพธิ์เบะ) ตั้งแต่ กม. ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ที่ ๔+๑๔๐ และ กม. ที่ ๔+๒๐๐ ถึง กม. ที่ ๔+๘๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ซึ่งเป็นทางสาธารณะ และเขตทางหลวงอื่นรวม ๗ เส้นทาง ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ตามหนังสือของสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพร ที่ คค ๐๗๑๖/ชพ/๘๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการอนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ และโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่ทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สาย ชพ. ๔๐๐๘ มีผิวจราจรรวมไหล่ทางกว้าง ๙ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาห่างจากเส้นกึ่งกลางถนนในระยะ ๑๓.๕๐ เมตร ลีกลงใต้ดิน ๑ เมตร หากการวางท่อพบอุปสรรคก็ดัดวาง การวางท่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยการ เบี่ยงแนวท่อเข้าหาแนวทางหลวงหรือถนน เมื่อพ้นสิ่งกีดขวางแล้วจะเบี่ยงแนวท่อออก เพื่อวางในระยะ ๑๓.๕๐ เมตร จากเส้นกึ่งกลางถนนเช่นเดิม การวางท่อในเขตทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ จึงมีบางช่วงระยะระหว่างแนวท่อประปากับเส้นกึ่งกลางถนน ๑๓.๕๐ เมตร ตลอดเส้นทาง และบางช่วงต่ำกว่า ๑๓.๕๐ เมตร ต่อมา มีราษฎรผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งอยู่ติดเขตทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ และติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๘๐๐ เลขที่ดิน ๕ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ยื่นขอรังวัดที่ดิน ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรได้ร่วมชี้แนวเขต และกันเขตทาง โดยวัดจากกึ่งกลางถนนออกไปด้านละ ๘.๕๐ เมตร เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชุมพรได้ลงหลักปักเขตที่ดินตามแนวขอบทางและแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าท่อประปาที่วางไว้แล้ว อยู่นอกแนวเขตทางและล้ำเข้าไปในที่ดินของราษฎรรายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ท่อประปาดังกล่าวน่าจะรุกล้ำที่ดินของราษฎรรายอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือติดกับเขตทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ ด้วย จึงรื้อถอนท่อประปาเดิมออกทั้งหมดและวางแนวท่อประปาใหม่ ในกรณีที่ดินของเอกชนอยู่ห่างจากเส้นกึ่งกลางถนนประมาณ ๑๓.๕๐ เมตร จะทำการรื้อถอน ท่อเดิมออกแล้วใส่ท่อโค้ง ๙๐ องศา เข้าไปใกล้แนวทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ ดังนั้น แนวท่อประปาใหม่จึงอยู่ห่างจากเขตที่ดินของราษฎรผู้ขอรังวัดประมาณ ๑ เมตร



/ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี...

ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่า เมื่อวางแนวท่อประปาใหม่แล้ว จะไม่รुक้ำที่ดินของราษฎรในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีเจตนาและมีได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่จะวางท่อรูก้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีและราษฎรรายอื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว มิเช่นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีคงไม่ทำการรื้อถอนและวางแนวท่อประปาใหม่ภายหลังที่ทราบว่าจะวางแนวท่อประปาเดิมรูก้ำที่ดินของราษฎรในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งการวางท่อประปาในคดีนี้มีใช้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการวางท่อขึ้นเองอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบให้รอบคอบเสียก่อน จึงไม่เป็นการกระทำโดยพลการ เนื่องจากมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรแล้ว ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ มท ๕๕๕๐๒-๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ หนังสือสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ที่ คค ๐๗๑๖/ชพ/๕๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และหนังสือกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๗๐๒/๑๒๓๒๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่กรมทางหลวงชนบทชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า แนวท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีขุดฝังอยู่ในแนวเขตทางหลวงชนบท สาย ชพ. ๔๐๐๘ แม้ต่อมาในระหว่างพิจารณา สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรได้รังวัดสอบเขตที่ดินพบว่า มีแนวท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีฝังอยู่ในแนวที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่การวางท่อประปารูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็เป็นไปโดยผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าเป็นที่ดินของกรมทางหลวงชนบท ตามที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ที่ดินในการวางท่อประปา และการวางท่อประปาดังกล่าวก็เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดบริเวณที่จะวางหรือเดินท่อน้ำประปา รวมทั้งเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ไปได้หรือตามพื้นดินของเอกชนได้ การวางท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายและที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนการดำเนินการวางท่อนั้นก็เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าแนวท่อของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รูก้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือราษฎรรายอื่น จึงมิได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนการดำเนินการ ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทราบเหตุรูก้ำดังกล่าวก็ล่วงพ้นขั้นตอนการแจ้งแล้ว อีกทั้งการวางท่อในคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร บริเวณที่ว่างเปล่า ไม่มีโรงเรือนของผู้ฟ้องคดี และหลังจากวางท่อเสร็จแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้กลับฝังท่อโดยทำสภาพพื้นดินให้



/กลับสู่...

กลับสู่สภาพเดิมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้ต่อศาลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อประปาตามแนวที่ดินพิพาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้สูบน้ำประปาผ่านท่อที่วางตามแนวที่ดินพิพาทไปแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำ ตำบลหาดทรายรี และบางส่วนของตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งมีประชาชน ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง อุตสาหกรรม โดยมีผู้ใช้น้ำประมาณ ๕,๘๐๕ ราย ปริมาณการจ่ายน้ำต่อเดือนประมาณ ๑๙๒,๘๘๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

สำหรับในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การวางท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นอุปสรรคในการไถพรวนดินเพื่อทำการเพาะปลูก การตอกเสาเข็มเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย และการก่อสร้างทำทางเข้าออก นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การวางท่อประปาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการวางท่อชนิดโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HIGH-DENSITY POLYETHYLENE) หรือ (HDPE) ซึ่งท่อชนิดนี้เป็นท่อพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกดดันหรือแรงกระแทกได้ดี หลังจากกลบฝังใต้ดินแล้วสามารถรับแรงกดทับของรถยนต์ชนิดต่างๆ ที่ขับผ่านทับไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีฝังท่อลึกประมาณ ๑ เมตร จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนดินเพื่อทำการเพาะปลูกหรือการเกษตรใดๆ เพราะการไถพรวนดินจะทำเฉพาะผิวหน้าดินที่ความลึกไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร เท่านั้น ส่วนอุปสรรคในการตอกเสาเข็มเพื่อการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนั้น บริเวณที่วางท่อประปาอยู่ใกล้กับริมหรือไหล่ทางประมาณ ๓ เมตร ซึ่งระยะเพียงเท่านี้ไม่เหมาะที่จะก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เนื่องจากอยู่ใกล้ทางหลวงมากเกินไป มีเสียงเครื่องยนต์ดังและมีแรงสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัย และชายอาคารอาจยื่นล้ำเข้าไปในทางหลวงเป็นอันตรายต่อการสัญจร บริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาจึงไม่น่าจะเตรียมไว้เป็นที่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยแต่อย่างใด และหลังจากวางท่อเสร็จแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ฝังกลบท่อโดยทำสภาพพื้นดินให้กลับสู่สภาพเดิมทุกประการแล้ว ดังนั้น การวางท่อประปาในคดีนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในการจัดทำบริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ



/ที่จะวาง...

ที่จะวางท่อประปา รุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการวางท่อของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าได้ดำเนินการวางท่อน้ำประปา รุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพร นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ไม่มีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อน้ำประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ก็มีได้ให้อำนาจ ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อน้ำประปาได้ตามใจชอบโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อน้ำประปานอกเสาไฟฟ้าลัดเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีอย่างไม่เป็นระเบียบและมีได้ขนานไปกับเสาไฟฟ้า และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำเครื่องหมายแสดงเขต ให้ผู้ฟ้องคดีเห็นแนววางท่อประปาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรทำการรังวัดทำแผนที่พิพาท และเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ทดรองจ่ายค่ารังวัดไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๔,๗๕๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและ ค่าพาหนะ สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ที่ดินระหว่างไหล่ถนนกับเสาไฟฟ้า เป็นของกรมทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้วางท่อน้ำประปา ระหว่างไหล่ถนนกับเสาไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจวางท่อน้ำประปาระหว่างไหล่ถนนกับ เสาไฟฟ้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ นั้น เดิมถนนและที่ดินระหว่างไหล่ถนนกับเสาไฟฟ้า เป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา กรมทางหลวงชนบทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันเวนคืนที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีไปประมาณ ๑ ไร่ โดยผลการ และมีได้มีการจ่ายค่าเวนคืนหรือชื้อขาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้อุทธรณ์ให้แต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแผนที่โฉนดที่ดินจะไม่มีการแบ่งหักถนน แต่ประการใด ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรจะอนุญาตและ อำนาจความสะดวกให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อน้ำประปาระหว่างไหล่ถนนกับเสาไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำได้อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งแม้แต่บนถนนคอนกรีตก็ยังสามารถขุดเจาะ วางท่อน้ำประปาได้ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อน้ำประปาระหว่างไหล่ถนนกับเสาไฟฟ้า ก็จะเป็นผลดีเพราะราษฎรจะรู้แนวท่อน้ำประปา การที่ถนน เสาไฟฟ้า ท่อน้ำประปารวมอยู่



/ในที่เดียวกัน...

ในที่เดียวกัน ปัญหาความชำรุดเสียหายจากการขุดเจาะจะไม่มี การดูแลบำรุงรักษาและการซ่อมแซมง่ายกว่า และไม่ต้องกระทบต่อดินของผู้ฟ้องคดีและราษฎรอื่น การวางท่อน้ำประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิต่อผู้ฟ้องคดี และเป็นการขัดขวางการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องชะลอโครงการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยเพราะต้องตอกเสาเข็ม และชะลอการทำการเกษตรเพราะต้องขุดดิน ไถดิน พรวนดิน จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะย้ายท่อน้ำประปาไปวางตามแนวไหลถนนกับเสาไฟฟ้า ในที่ดินที่กรมทางหลวงชนบทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันเวนคืนผู้ฟ้องคดีไป นอกจากนี้ หากในอนาคตจะต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมท่อน้ำประปา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องมาขุดเจาะทำความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัยหรือต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีอีก ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แนวท่อน้ำประปาใหม่อยู่ห่างจากที่ดินของราษฎรผู้ขอรังวัดที่ดินประมาณ ๑ เมตร และจะไม่รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วย นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่รับรองว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อน้ำประปาใหม่อยู่ห่างจากที่ดินของราษฎรผู้ขอรังวัดที่ดินประมาณ ๑ เมตร จริงหรือไม่ เพราะมิได้มีการทำเครื่องหมายแสดงเขตให้เห็นและวัตถุประสงค์ของราษฎรผู้ขอรังวัดที่ดินรายดังกล่าวเป็นการรังวัดแบ่งแยกเพื่อขาย สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดชุมพรชี้แนวเขตและกันเขตทางแค่นั้น เพียงใด ราษฎรผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องจำยอมเพื่อให้การรังวัดแบ่งแยกที่ดินสำเร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ขายที่ดินนั้นต่อไป และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อน้ำประปาใหม่แล้ว ก็ยังคงรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับงบประมาณให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญฉาง เป็นผู้ทำการก่อสร้างโรงกรองน้ำ หอถังสูง และงานเดินท่อน้ำหรือวางท่อน้ำประปา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริการน้ำประปาไปยัง



/ชุมชน...

ชุมชน ซึ่งก่อนดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๘๐๒-๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท รวม ๗ เส้นทาง ซึ่งต่อมาสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรมีหนังสือ ที่ คค ๐๗๑๖/ชพ/๘๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรได้ทั้ง ๗ เส้นทาง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการวางท่อน้ำประปาตามที่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๘๐๐ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ตรวจพบว่าการวางท่อน้ำประปาของผู้ถูกฟ้องคดีในเขตทางหลวงชนบทหมายเลข ชพ. ๔๐๐๘ (ตอนพนักตัก - โพธิ์แบะ) ตั้งแต่ กม. ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ที่ ๔+๑๔๐ และ กม. ที่ ๔+๒๐๐ ถึง กม. ที่ ๔+๘๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ได้รื้อกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ทำให้กีดขวางการขุดไถพรวนดินทำการเกษตร และกีดขวางการตอกเสาเข็มปลูกบ้านพักอาศัย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนววางฝังท่อประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปโดยให้ฝังระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้า ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนท่อน้ำที่ฝังรื้อกล้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประปาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการวางฝังท่อประปาในบริเวณที่พิพาทในคดีนี้ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และหากเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องย้ายแนววางฝังท่อประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปโดยให้ฝังระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้าหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ประกอบกับพระราชบัญญัติ



/การประปา...

การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการสร้าง และบำรุงรักษาระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา เช่น แหล่งน้ำดิบ ท่อน้ำ โรงสูบน้ำ เครื่องวัดปริมาณน้ำ ถังพักน้ำ โรงกรองน้ำ ถังตกตะกอน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พนักงานและลูกจ้างมีอำนาจใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีใช้ที่อยู่อาศัย ของบุคคลใดๆ เป็นการชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) การใช้สอยหรือครอบครองนั้น เป็นการจำเป็นสำหรับการสำรวจเพื่อสร้างหรือบำรุงรักษาระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา หรือเป็นการจำเป็นสำหรับการป้องกันอันตรายหรือความเสียหาย ที่จะเกิดแก่ระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา (๒) กปภ. ได้บอกกล่าว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าแล้วโดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบภายในเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ประกาศให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การประกาศให้ทำเป็น หนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่และ ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้แจ้งกำหนดวัน เวลา และการที่จะกระทำนั้นไว้ด้วย วรรคสอง บัญญัติว่า ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ พนักงาน หรือลูกจ้างต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่ การปฏิบัติของพนักงานหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานตามมาตรานี้ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจาก กปภ. ได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันในจำนวนค่าทดแทน ให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ วินิจฉัยโดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ และ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา ให้ กปภ. มีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไปได้เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ ในเมื่อ ที่ดินนั้นมีใช้ที่ตั้งโรงเรือนสำหรับอยู่อาศัย วรรคสอง บัญญัติว่า ให้ กปภ. มีอำนาจกำหนด บริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์โดยมีความกว้างจากท่อน้ำด้านละไม่เกิน สองเมตรห้าสิบเซนติเมตรสำหรับท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่แปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป และให้ กปภ. ทำเครื่องหมายแสดงเขตไว้ในบริเวณดังกล่าวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด วรรคสาม บัญญัติว่า ในบริเวณที่กำหนดตามวรรคสอง ให้ กปภ. มีอำนาจรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง



/หรือทำขึ้น...

หรือทำขึ้น หรือตัดฟัน ต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ หรือพืชผลอย่างใด ๆ ได้โดยต้องจ่ายค่าทดแทน ในการที่ใช้ที่ดิน และในการรื้อถอนหรือตัดฟัน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ได้รับประโยชน์คุ้มค่า ในการกระทำนั้นอยู่ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ในจำนวนเงินค่าทดแทน ให้นำ มาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และวรรคห้า บัญญัติว่า ก่อนที่จะดำเนินการ ดังกล่าวข้างต้น ให้ กปภ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ และให้นำมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ที่ ชพ ๐๐๒๐.๓/๑๔๘๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๘๐๐ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ของผู้ฟ้องคดี แล้วปรากฏว่า แนวที่ผู้ถูกฟ้องคดีฝั่งท่อน้ำประปาได้รุกร้าเข้าไปในเขตที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีและกรมทางหลวงชนบทมิได้โต้แย้ง ข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ฝั่งท่อน้ำรุกร้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จะบัญญัติให้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไม่ได้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ ได้ก็ตาม แต่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น อาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่หากมีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือแนวเขตในที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องทราบถึงแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ดำเนินการ ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิในการแสดงเหตุที่ไม่สมควรต่อคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการฝังท่อน้ำที่พิพาทแล้วเสร็จ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการวางฝังท่อน้ำประปาในบริเวณที่พิพาทในคดีนี้ จึงเป็นการ



/กระทำโดย...

กระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องย้ายแนววางท่อประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนววางฝัगत่อประปาออกไปโดยให้ฝัगरหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้านั้น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในการกำหนดบริเวณที่ดินสำหรับการเดินท่อประปา ศาลจึงไม่อาจก้าวล่วงไปใช้ดุลพินิจดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

สำหรับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด หากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้รื้อถอนท่อน้ำที่ฝักรุกกล้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนววางฝัगत่อประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไป ซึ่งมีได้มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดคำบังคับในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การรื้อย้ายแนววางฝัगत่อประปาที่อยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปนั้น จะเป็นการกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเนื่องจากการได้มีการสูบน้ำผ่านท่อที่วางไว้ดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนท่อน้ำที่ฝักรุกกล้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ



/การประปา...

การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วยบางส่วน

พิพาทฯ แก่คำพิพาทฯ ของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพาทฯ ให้ ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนววางฝังท่อประปาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพาทฯ คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมชาย เอ็มโอช

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิชัย พจนโพธา

